

<별지 제9호 서식>

근로 계약서(기간제 근로자)

산업통상자원부 (이하 "사용자"라 한다)와 근로자 ○○○ (이하 "근로자"라 한다)은
아래 근로조건을 성실히 이행할 것을 약정하고 다음과 같이 근로계약을 체결한다.

< 근로자의 인적사항 >

성 명	성 별	생년월일	현 주 소		
전화번호(핸드폰)	전화번호(주택)	최초채용일	기간제 채용일	근무부서	직 종
			-		

제 1 조(목적)

"근로자"는 산업통상자원부에서 사무보조 등의 업무를 담당하고 "사용자"는 이에 대
한 보수를 지급하는 것을 목적으로 한다.

제 2 조(계약 및 보수적용 기간)

①계약기간은 20○○년 ○월 ○일부터 20○○년 ○월 ○일까지로 한다.

제 3 조(보 수)

①(임금) "사용자"는 "근로자"에게 연간 ○○원의 보수를 지급하기로 한다. (보수
는 세액공제전 금액임)

*임금은 "근로자"의 예금계좌에 입금한다.(계좌번호: ○○은행 ○○-○○-○○)

②(지급시기) "사용자"는 "근로자"에게 매월 25일에 보수를 지급한다. 다만, 지급일
이 휴일인 경우 그 전일에 지급한다.

③(정산) 보수지급 후 "근로자"의 퇴직 등 보수변동사유가 발생할 경우에 "사용자"
는 "근로자"가 기지급받은 급여 중 근무하지 않은 날에 해당하는 급여를 "근로자"
에게 지급하여야 할 퇴직금 등 금품에서 정산하고 지급하며 정산금액이 없는
경우에는 "근로자"가 이를 반납하여야 한다.

④(초과근무수당 등) "사용자"는 "근로자"에게 예산의 범위 내에서 각 호에 대한
수당을 지급한다.

1. "사용자"는 "근로자"가 휴일근로 및 야간근로(22:00-익일 08:00)를 했을 경우, 시간
급 통상임금의 100분의 50이상을 가산하여 지급한다. 단, 연장근로에 대해서는
실제 근무실적과 상관없이 별지1에 해당하는 시간을 매월 인정한다.

2. 「공무원수당 등에 관한 규정」 제10조를 준용하여 가족수당을 지급하되, "근로자"
는 매년 2회(1월, 7월) 증빙자료(주민등록등본)를 "사용자"에게 제출하여야 한다.

3. 근로기준법에 따라 연가보상비를 지급하되, "사용자"가 사용을 권고하였으
나 "근로자"가 사용하지 않은 연가에 대해서는 보상하지 않을 수 있다.

4. 6개월에서 1년 미만 근무자는 기본급의 40%, 1년 이상 근로자는 기본급의
60%를 2회(설, 추석)에 나누어 명절휴가비를 지급하되, 연간 최대지급액은 100만원으
로 한다.

5. "사용자"는 "근로자"에게 매월 정액급식비를 지급한다.

⑤(감액지급) "근로자"가 "사용자"의 승인을 받지 아니하고 무단으로 결근을 하였을 때 또는 질병, 부상으로 인한 휴가일수가 법정휴가일수를 초과한 경우 휴가일수를 제외한 결근일수에 해당하는 급여를 제하고 지급한다. 다만, 업무수행으로 인한 경우는 예외로 한다.

⑥제3항의 경우에 있어서 지참, 조퇴 또는 외출은 누계 8시간을 결근 1일로 계산한다.

제 4조(근로시간)

①"근로자"의 근무시간은 공무원의 근무시간에 준한다.

○시업 및 종업시각 : 월요일 ~ 금요일 09:00 ~ 18:00

②휴게시간 : 12:00 ~ 13:00

제 5 조(비밀유지의무)

①"근로자"는 업무상 알게 된 비밀을 외부에 누설하여서는 아니 된다.

②"근로자"가 제1항의 규정을 위반하였을 때에는 관계법령의 규정에 의한 민·형사상의 책임을 진다

제 6 조(손해배상)

"근로자"는 고의 또는 중과실로 우리부 관련업무에 손해를 끼쳤을 때에는 이를 변상하여야 한다.

제 7 조(계약의 해지)

①업무수행능력 부족, 업무태만, 신체·정신상의 장애로 직무수행 불가, 고의·중과실로 손해초래, 업무량 변화·예산감축 등으로 고용조정이 필요한 때에는 계약을 해지할 수 있다.

②근무성적을 평가하여 3년 동안 2회 이상 최하 등급을 받은 경우 계약을 해지할 수 있다.

③이 계약을 해지하고자 할 때에는 해지 예정일 30일 전까지 상대방에게 통지하여야 한다.

제 8 조(해 석)

기타 이 계약서에서 정하지 아니한 사항은 「산업통상자원부 공무원 및 기간제 근로자 관리규정」, 「근로기준법」 등 관련규정 및 법령이 정하는 바에 따른다.

제 9 조(계약서)

"사용자" 와 "근로자"는 상호 대등한 입장에서 이 계약을 체결하고 신의에 따라 계약상의 의무를 성실히 이행할 것을 약속하며 이 계약의 증거로서 계약서를 작성하여 당사자가 기명 날인 후 각각 1통씩 보관한다.

20○○년 ○월 ○일

(사용자) 산업통상자원부장관

(인)

(근로자) 성 명 : ○ ○ ○ (인)